株式会社の設立と株式に関する知識まとめ

会社設立から株式市場まで、重要なポイントを整理

1 会社の設立

項目	内容	補足・ポイント
発起人	会社設立の手続きを行う者。**1名以上**いれば設立可能。	「この会社を作ろう！」と最初に言い出すリーダーのこと。大人じゃなくても、**法人（会社）でもなれる**んだ。
設立方法	**①発起設立**：発起人のみが全株式を引き受ける方法。 **②募集設立**：発起人以外からも出資者を募集する方法。	**仲間内だけでお金を出し合って作る**のが「発起設立」。**広く一般の人からもお金を集めて作る**のが「募集設立」で、その場合は応援してくれた人たちで「**創立総会**」という最初の会議を開くんだ。
設立手続き	①定款作成 → ② **公証人**による認証 → ③資本金の払込み → ④ **法務局**へ設立登記	家を建てる時の「①設計図作り → ②専門家のチェック → ③建築費の入金 → ④役所に届出」みたいな流れで会社は作られるんだ。
資本金の払込み	**発起設立**：払込金保管証明書は**不要**（通帳のコピー等で可）。 **募集設立**：金融機関の**払込金保管証明書が必要**。	昔は大変だったけど、今は小さな会社なら**自分の銀行通帳のコピー**を見せるだけでOKになった。より会社が作りやすくなったんだね。
資本金の額	最低資本金制度は**撤廃**されており、資本金1円からでも設立可能です。	「お金がないと会社は作れない」というのは昔の話。今は**ジュース1本分のお金**でも理論上は会社を作ることができるんだ。

② 定款

項目	内容	補足・ポイント
記載事項の区分	**①絶対的記載事項**：必ず記載が必要な事項（目的、商号など）。 **②相対的記載事項**：記載しないと効力が生じない事項（株式譲渡制限など）。 **③任意的記載事項**：任意で定める社内ルール（事業年度など）。	定款は会社のルールブック。①「**絶対に書くこと**」、②「**書かないと無効になる特別なルール**」、③「**自由に決めていいルール**」の3種類で構成されているんだ。
変態設立事項	会社の財産的基盤を危うくする恐れがある事項（現物出資、財産引受など）。	「お金」の代わりに「車」や「パソコン」で出資（**現物出資**）するなど、設立メンバーだけが得をするような、**ちょっと特別なルール**のこと。ズルがないか、原則として**専門家の厳しいチェック**が入るんだ。
定款の変更	原則として、**株主総会の特別決議**が必要です。	「会社の憲法」だから、クラスの多数決みたいに簡単には変えられない。**株主の3分の2以上という、かなり多くの賛成**がないと変更できない、とても重要な手続きなんだ。

③ 株式の基本と手続き

項目	内容	補足・ポイント
株式の基本原則	**株主平等の原則**：株主は、保有する株式の内容・数に応じて平等に扱われる必要があります。	1株持っている人と100株持っている人の権利は違うけど、**同じ1株の価値は誰にとっても平等**だよ、というのがこのルールの基本だよ。
株券	株券の**不発行が原則**（株券不発行会社）。定款で定めることにより発行可能。	昔は紙の「株の証明書」があったけど、今は**データで管理するのが当たり前**になっているんだ。紙の株券を発行したい会社は、わざわざルールブック（定款）に書かないといけないんだよ。
株主名簿	株式会社は株主名簿を作成し、本店等に備え置く義務があります。	会社の「**株主の住所録**」みたいなもの。ここに名前が載っていないと、いくら株を持っていても「私が株主です！」と主張できない、とても大事な名簿なんだ。
株式分割	1株を2株にするなど株式を細分化。流動性を高める目的。原則**取締役会決議**で可能。	1枚の大きなピザを小さく切り分けるイメージ。1ピースあたりの値段が下がるから、**個人でも買いやすくなる**んだ。株主には嬉しいことだから、比較的簡単な手続きでできるよ。
株式併合	2株を1株にまとめるなど株式を統合。管理コスト削減等の目的。**株主総会の特別決議**が必要。	小さなピザをくっつけて大きくするイメージ。株の数は減るけど、1株の価値は上がる。株主の権利に大きな影響を与えるから、**とても慎重な手続き**が求められるんだ。
自己株式の取得	会社が自社の株式を株主から買い取ること。原則**株主総会の普通決議**が必要。	会社が市場に出回っている「**自分の会社の株**」を買い戻すこと。株主への利益還元になったり、経営に役立てたりする目的があるんだ。

④ 種類株式

項目	内容	補足・ポイント
発行手続き	発行する種類株式の内容や数を **定款に定め**、原則として **株主総会の特別決議** が必要。	「普通の株」とは違う、**特別な能力を持った株**を発行するには、会社の憲法（定款）を変えるのと同じくらい大変な手続きが必要なんだ。
種類株主総会	特定の種類の株主のみで構成される株主総会。決議事項は **法律や定款で定めた事項に限定** されます。	「特別な株」を持っている人たちだけで開く**専門の会議**。何でも決められるわけじゃなくて、あらかじめ決められたテーマしか話し合えないんだ。
主な種類	● **優先株／劣後株**：配当等で有利または不利になる株式。 ● **譲渡制限株式**：譲渡に会社の承認が必要な株式。 ● **取得請求権付株式**：**株主が**会社に買取りを請求できる株式。 ● **取得条項付株式**：**会社が**強制的に取得できる株式。 ● **拒否権付株式（黄金株）**：重要議案の否決権を持つ強力な株式。 ● **取締役・監査役選任権付株式**：特定の役員を選任できる株式。	・**優先株**：「配当を他の人より多くもらえる」VIPな株。 ・**黄金株**：たった1株でも「その決定、待った！」と言える**最強の拒否権**を持つ株。 ・**役員選任権付株式**：「この株主たちが次の社長を決める」という特別な権利が付いた株。ただし、**誰でも株主になれる公開会社では発行できない**よ。

5 資金調達（株式・社債）と資本

項目	内容	補足・ポイント
募集株式の発行	**公開会社**：原則**取締役会決議**。**株式譲渡制限会社**：原則**株主総会特別決議**。	新しく株を発行して資金を集めること。誰でも株主になれる**公開会社はスピーディ**に、株主が固定されている**譲渡制限会社は株主の意見を聞いて慎重に**、とルールが違うんだ。
新株予約権	権利を行使すると、あらかじめ決められた価格で株式を取得できる権利。	**「将来、この会社の株を〇〇円で買えるチケット」**のこと。会社の業績が上がって株価が上がれば、すごく得する可能性がある。**ストックオプション**が代表例だね。
社債	会社が資金調達のために行う借金（負債）。原則**取締役会決議**で発行可能。	**「会社が発行する借用書」**みたいなもの。株と違って、会社の儲けに関わらず、決まった利息を払って、最後は元本も返さないといけないんだ。
資本金・準備金	**資本金**：会社の財産の基礎。減資には原則**株主総会特別決議**と債権者保護手続が必要。**資本準備金**：払込額の**1/2**を超えない額を計上可。	**資本金は会社の体力**を表す大事なお金。だから、これを減らす（減資する）のは、自分の筋肉を削るようなものだから、とても大変な手続きが必要になるんだ。
配当	**分配可能額**の範囲内で実施。**純資産額が300万円**を下回る場合は配当不可。	会社が稼いだ利益を株主に**「おすそ分け」**すること。ただし、会社の体力を削りすぎないように、**配当できる金額には厳しい上限**が設けられているんだ。

⑥ 計算書類と株式市場

項目	内容	補足・ポイント
計算書類	貸借対照表、損益計算書など。**10年間**の保存義務があります。	会社の「**成績表**」や「**健康診断書**」のこと。とても大事な記録だから、10年間も大切に保管しておかないといけないんだ。
決算公告	株式会社は定時株主総会後に貸借対照表の公告が必要（大会社は損益計算書も）。	「うちの会社の成績はこうでした！」と**世間に広くお知らせ**すること。ただし、もっと詳しい情報（有価証券報告書）を出している会社は、**内容がダブるので免除**されるよ。
株式市場	東京証券取引所は**プライム・スタンダード・グロース**の3市場に再編。	株を売買する場所のこと。プロ野球みたいに、世界トップレベルの**一部リーグ（プライム）**、実力派の**二部リーグ（スタンダード）**、これからの成長が期待される**育成リーグ（グロース）**みたいに分かれているんだ。

7 会社の戦略ツール（成長と防衛）

項目	内容	補足・ポイント
成長戦略：ストックオプション	役員や従業員に、将来会社の株をあらかじめ決められた価格で買える権利（**新株予約権**）を与える制度。	「会社の株価が上がれば、君も儲かるよ！だから一緒に会社を大きくしよう！」という、**社員のやる気を引き出すためのご褒美チケット**。会社の成長と自分の利益が直接つながるんだ。
防衛戦略：ライツプラン	敵対的な買収を仕掛けられた際に、既存の株主が有利な条件で新株を取得できる権利（**新株予約権**）を発行し、買収者の持株比率を下げる対抗策。	望まない相手に会社を乗っ取られそうになった時、「**仲間（既存株主）の力を一気に増やして、敵の力を弱める**」ための、いわば**会社のバリア**のようなものだよ。
経営安定化：黄金株	株主総会の重要事項に対して、拒否権を発動できる非常に強力な**種類株式**。	「その決定、待った！」と、たった1株で重要事項をストップさせられる**最強の拒否権カード**。創業者が会社の理念を守りたい時や、大切な会社を次の世代にスムーズに引き継ぐ（事業承継）ために使われることがあるんだ。

📚 学習のポイント

株式会社の仕組みは複雑に見えますが、**「会社を作る → 運営する → 成長させる → 守る」**という流れで理解すると分かりやすくなります。

各制度には必ず理由があり、会社と株主、そして社会全体の利益のバランスを取るために設計されています。